管理規約 新旧対照表(案)

> この資料は総会提案の下書きであり、法的助言ではありません。改正区分所有法に抵触しない範囲では、内容は各管理組合が自由に決められます。

改定案の列の下線と薄い色の印は追加・変更した語句、現行の列の~~赤の取り消し線~~は削除・変更前の語句です。

「法律の改正に合わせるための変更」は、改正区分所有法に抵触して効力を失うおそれがある、または国が必ず盛り込むよう求めている変更です。「組合で選べる変更」は、法律上は必須ではなく、採用するか・どう書くかを組合で決められます(変更しない、内容を変える、条文を削ることもできます)。

「行1」「行2」…は、印刷した表に書き込んだ写真から、どの行かを見分けるための番号です。

改定 17か条のうち、**法律の改正に合わせるための変更** を含む条 9か条、**組合で選べる変更** だけの条 8か条

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行1 (必要箇所への立入り) 第24条　前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分若しくは専用使用部分への立入り又は自らこれに保存行為を実施することを請求することができる。 2　前項により立入り又は保存行為の実施を請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 3　前項の場合において、正当な理由なく立入り又は保存行為の実施を拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 4　前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 5　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。	(必要箇所への立入り) 第24条　前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する~~専有部分又は~~専用使用部分への立入~~りを~~請求することができる。 2　前項により立入~~りを~~請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 3　前項の場合において、正当な理由なく立入~~りを~~拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 4　前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 5　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。	**組合で選べる変更** 専有部分の保存行為の実施請求 **第24条・改正** 改正法で、区分所有者は他の専有部分への立入りだけでなく、相手に修理などの保存行為を自分で実施するよう求められることが明記されました。今の規約は立入りしか定めていないため、標準管理規約にならい、保存行為の実施の請求と、拒否した場合の賠償に保存行為を加えます。一方、災害や事故のときに理事長が自ら修理まで行う定めは理事長の負担が重いという理事会の判断により加えず、緊急時は今の規約どおり立入りだけとしています。見出しは今の規約のままとしています。 根拠:区分所有法第6条第2項、標準管理規約第23条

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行2 (損害保険) 第25条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。	(損害保険) 第25条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 ~~2　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。~~	法律の改正に合わせるための変更 共用部分等の損害賠償請求権等の代理行使 **第25条・改正** 保険金の請求・受領の代理を定めていた第2項は、損害賠償金・不当利得返還金とあわせて新しく設ける第25条の2(保険金等の請求及び受領等)にまとめて定め直すため、この条からは削ります。第1項(保険契約の承認)は変えません。 根拠:区分所有法第26条第2項、標準管理規約第24条、標準管理規約第24条の2

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行3 (保険金等の請求及び受領等) 第25条の2　理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下「保険金等」という。)の請求及び受領について、区分所有者及び区分所有者であった者(以下「旧区分所有者」という。)を代理する。 2　理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。 3　保険金等の請求及び受領は、前2項の規定によらなければ、これを行うことができない。 4　区分所有者は、区分所有権を譲渡した場合において、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わない。 5　保険金等は、これが生じた原因となる敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕のために必要な費用に充当する。ただし、当該費用に充当してなお残余があるとき、敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕を要しないとき、又は理事長が保険金等を受領した時に既に修繕を終えているときは、管理組合は、当該保険金等を第28条に定める費用に充当し、若しくは修繕積立金に組み入れ、又は既	(新設)	法律の改正に合わせるための変更 共用部分等の損害賠償請求権等の代理行使 第25条の2・新設 改正法で、共用部分について生じた損害賠償金や不当利得の返還金も、保険金と同じく理事長(管理者)が区分所有者や元の区分所有者を代理して請求・受領できるようになりました。標準管理規約にならい、理事長が一元的に請求・受領すること、各区分所有者が個別に請求しないこと、部屋を売るときに「別段の意思表示」(請求権を自分に残す旨の表明)をしないこと、受け取ったお金を修繕に充てることなどをまとめて定めます。今の規約の第25条第2項と第69条第3項第二号の内容はこの条に移します(管理費の条は今の規約では第28条、通知の準用先は第45条です)。 根拠:区分所有法第26条第2項、区分所有法第26条第4項、区分所有法第26条第5項、標準管理規約第24条の2

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
にした修繕のために費用を負担した者に対する償還に充てることができる。 6　第1項及び第2項の規定に基づき区分所有者を相手方として敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求をする場合、理事長は、当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用その他の諸費用を請求することができる。 7　前項の規定に基づき請求した弁護士費用その他の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。 8　理事長は、第2項の規定に基づき区分所有者及び旧区分所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者及び旧区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、第45条第2項及び第3項の規定は、区分所有者への通知について準用する。		

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行4 (修繕積立金) 第29条　管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三　敷地及び共用部分等の改良又は変更 四　建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し(以下「マンション再生等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査 五　修繕積立金の管理及び運用 六　その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 2　前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議、区分所有法第64条の5第1項の建物更新決議、区分所有法第64条の6第1項の建物敷地売却決議、区分所有法第64条の7第1項の建物取壊し敷地売却決議又は区分所有法第64条の8第1項の取壊し決議(以下「マンション再生等に係る決議」という。)を経て、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律	(修繕積立金) 第29条　管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三　敷地及び共用部分等の変更 四　建物の建替え~~及びマンション敷地売却~~(以下「~~建替え等~~」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査 五　その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 2　前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「~~建替え~~決議」という。)~~又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても~~、マンションの~~建替え等~~の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9~~条~~のマンション~~建替組合~~の設立の認可又は円滑化法第~~45~~条のマンション~~建替事業~~の認可	**組合で選べる変更** 修繕積立金の使途 **第29条・改正** 修繕積立金の使い道に、改良工事、積立金の管理・運用の費用、改正法で新しくできた建物更新・建物敷地売却・取壊しなどの再生手法(まとめて「マンション再生等」)の調査費用を加えます。決議後の取崩しの定めも、旧制度の「建替え」「マンション敷地売却」を分けた2つの項(第2項・第3項)を、改正法の5つの決議と名称が変わった円滑化法(マンションの再生等の円滑化に関する法律)に合わせた1つの項にまとめます。そのため第4項・第5項は第3項・第4項になります。 根拠:区分所有法第62条第1項、区分所有法第64条の5第1項、区分所有法第64条の6第1項、区分所有法第64条の7第1項、区分所有法第64条の8第1項、標準管理規約第28条第1項、標準管理規約第28条第2項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
第78号。以下「円滑化法」という。)第9条第1項のマンション再生組合の設立の認可、円滑化法第45条第1項に基づく事業の施行認可、円滑化法第113条第1項に基づくマンション等売却組合の設立の認可又は円滑化法第163条の6第1項に基づくマンション除却組合の設立の認可を得るまでの間においては、マンション再生等に係る決議の後であっても、その事業に係る計画又は設計等に必要がある場合には、管理組合は、その経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができる。同様に、マンション再生等に係る区分所有者の全員の合意の後であっても、その事業に係る計画又は設計等に必要がある場合には、管理組合は、その経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができる。ただし、取壊し以外のマンション再生等に係る計画又は設計等に必要な経費に充当するために修繕積立金を取り崩す場合は、管理組合の消滅時にその事業に参加しない区分所有者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度とする。 3　管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 4　修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。	~~までの~~間~~において~~、~~建物~~の~~建替えに~~係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金~~から~~管理組合の消滅時に~~建替え不参加者~~に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度~~として、修繕積立金を取り崩すことができる~~。 3~~　第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。~~ ~~4~~　管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 ~~5~~　修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行5 (国内管理人) 第33条の2　組合員が区分所有法第6条の2第1項の規定により管理人(以下「国内管理人」という。)を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出なければならない。 2　組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。	(新設)	**組合で選べる変更** 国内管理人 **第33条の2・新設** 改正法で、海外に住む区分所有者が国内に住む人を「国内管理人」に選び、総会の通知の受け取りや議決権の行使などを任せられるようになりました。組合が国内管理人を把握できるよう、選任・終了・変更の届出を定めます。届出の方法は、理事会の判断により、今の規約の他の届出(第33条)とそろえて書面によることとしました。国内管理人の意味が分かるよう、区分所有法の条を示して定義しています。 根拠:区分所有法第6条の2、標準管理規約第31条の3

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行6 (業務) 第34条　管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二　組合管理部分の修繕 三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四　マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五　適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六　修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七　共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 九　敷地及び共用部分等の変更及び運営 十　修繕積立金の運用 十一　官公署、町内会等との渉外業務 十二　マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維	(業務) 第34条　管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二　組合管理部分の修繕 三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四　~~建替え等~~に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五　適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六　修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七　共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 九　敷地及び共用部分等の変更及び運営 十　修繕積立金の運用	組合で選べる変更 修繕積立金の使途 第34条・改正 第四号の「建替え等」は、今の規約の修繕積立金の条(第29条第1項第四号)で定義された言葉です。その定義を改正法に合わせて「マンション再生等」に改めるため、この号も同じ言葉に直します。ほかの号は変えません。 根拠:区分所有法第64条の5第1項、区分所有法第64条の8第1項、標準管理規約第32条

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 十三　広報及び連絡業務 十四　管理組合の消滅時における残余財産の清算 十五　その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 十六　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成	十一　官公署、町内会等との渉外業務 十二　マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 十三　広報及び連絡業務 十四　管理組合の消滅時における残余財産の清算 十五　その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 十六　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行7 (招集手続) 第45条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。 2　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第33条の2第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに発するものとする。 3　第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 4　会議の目的が敷地及び共用部分等の変更に係る決議である場合において、区分所有法第17条第5項の規定に基づき、第49条第4項の規定により議事を決しようとするときは、第1項に定める事項のほか、その旨及び同項第一号イ又はロに該当する理由をも通知しなければならない。	(招集手続) 第45条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~であるときは2か月前)までに、会議の日時、~~場所及~~び~~目的~~を示して、組合員に通知を発しなければならない。 2　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 3　第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 4　~~第1項の通知をする場合において、~~会議の目的が第49条第~~3項第一号~~、~~第二号若しくは第四号~~に~~掲げる~~事項~~の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは~~、その~~議案の要領~~をも通知しなければならない。 5　会議の目的が~~建替え~~決議であるときは、~~前項~~に定める~~議案の要領~~のほか、次の事項~~を~~通知しなければならない。 一　~~建替えを~~必要とする理由	**法律の改正に合わせるための変更** 招集通知に議案の要領、緊急招集の最短期間(5日間→1週間)、マンション再生決議(建替え・更新・売却・取壊し) **組合で選べる変更** この条には、組合で選べる変更も含まれます:多数決要件を緩和する場合の通知事項、国内管理人 **第45条・改正** 改正法では、すべての議案について招集通知に「議案の要領」を示す必要があるため、第1項に加え、特定の決議に限っていた旧第4項は削ります。緊急時の短縮も、法の下限である1週間に改めます。空いた第4項には、瑕疵の除去・バリアフリー化の工事を出席者の3分の2で決めるときにその旨と理由を通知する定めを置きます。あわせて、海外在住の組合員が届け出た国内管理人あてに通知すること、建替え等の通知事項を改正法のマンション再生等の決議(建物更新・建物敷地売却・取壊しなど)に合わせることを定め、旧制度のマンション敷地売却決議の通知事項(旧第6項)は削ります。このため旧第7項～第9項は第6項～第8項になります。 根拠:区分所有法第35条第1項、区分所有法第17条第5項、区分所有法第62条第6項、区分所有法第62条第7項、区分所有法第62条第8項、区分所有法第6条の2、標

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
5　会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、第1項に定める事項のほか、次の事項をも通知しなければならない。 一　マンション再生等を必要とする理由 二　マンション再生等をしないこととした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 五　建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当し、第49条第5項ただし書又は第6項ただし書の規定により決議を行おうとするときは、その旨及びその事由 6　マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 7　第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示し	二　~~建物の建替えをしないとした~~場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 6　~~会議の目的が~~マンション~~敷地売却決議であるときは、第4項~~に~~定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。~~ ~~一　売却を必要とする理由~~ ~~二　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項~~ ~~イ　マンションが円滑化法第102条第2項第一号に該当するとして同条第1項の認定(以下「特定要除却認定」という。)を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の耐震改修に要する費用の概算額~~ ~~ロ　マンションが円滑化法第102条第2項第二号~~	準管理規約第43条第1項、標準管理規約第43条第2項、標準管理規約第43条第4項、標準管理規約第43条第5項、標準管理規約第43条第6項、標準管理規約第43条第8項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
なければならない。 8　第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。	~~に該当するとして特定要除却認定を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　火災に対する安全性の向上を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の改修に要する費用の概算額~~ ~~ハ　マンションが円滑化法第102条第2項第三号に該当するとして特定要除却認定を受けている場合次に掲げる事項~~ ~~(1)　外壁等の剝離及び落下の防止を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由~~ ~~(2)　(1)の改修に要する費用の概算額~~ ~~7　建替え決議又はマンション敷地売却決議~~を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 ~~8~~　第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 ~~9~~　第1項(会議の目的が~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
	承認を得て、~~5日間~~を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。	
行8 (組合員の総会招集権) 第46条　組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 3　前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。	(組合員の総会招集権) 第46条　組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 3　前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。	**法律の改正に合わせるための変更** マンション再生決議(建替え・更新・売却・取壊し) **第46条・改正** 「建替え決議」「マンション敷地売却決議」の言葉は、修繕積立金の条(第29条)の改定で「マンション再生等に係る決議」にまとめ直し、旧制度の「マンション敷地売却決議」の定義はなくなります。この条の括弧書きも同じ言葉に直し、改正法の建物更新・取壊しなどの決議でも2か月の招集期間を確保できるようにします。それ以外の文言は変えません。 根拠:区分所有法第62条第6項、区分所有法第64条の5第3項、区分所有法第64条の8第3項、標準管理規約第44条第1項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行9 (議決権) 第48条　各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2　住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 4　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 5　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一　その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族 二　その組合員の住戸に同居する親族 三　他の組合員 四　国内管理人 6　組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。	(議決権) 第48条　各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2　住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 4　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 5　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 一　その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族 二　その組合員の住戸に同居する親族 三　他の組合員 6　組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。	**組合で選べる変更** 国内管理人、マンションに特化した財産管理制度 **第48条・改正** 改正法で、国内管理人は総会での議決権の行使を任されることができるため、代理人になれる人に国内管理人を加えます。また、裁判所が選んだ所有者不明専有部分管理人がその部屋の組合員に代わって議決権を使えること、その際に資格を示す書面の写しを出すことを第7項として加えます。ほかの項は変えません。 根拠:区分所有法第6条の2、区分所有法第46条の2、標準管理規約第46条第5項第四号、標準管理規約第46条第7項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
7　区分所有法第46条の2第4項に規定する所有者不明専有部分管理人(以下「所有者不明専有部分管理人」という。)は、組合員に代わって議決権を行使することができる。この場合において、所有者不明専有部分管理人は、その資格を有することを証する書面の写しを理事長に提出しなければならない。		

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行10 (総会の会議及び議事) 第49条　総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2　総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。 一　規約の制定、変更又は廃止 二　敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) 三　区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四　その他総会において本項の方法により決議することとした事項 4　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前3項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合	(総会の会議及び議事) 第49条　総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2　総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、~~前項~~にかかわらず、組合員総数の~~4分の3以上及び~~議決権総数の4分の3以上で決する。 一　規約の制定、変更又は廃止 二　敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する~~法律第~~25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) 三　区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四　建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 ~~五　その他総会において本項の方法により~~決議~~することとした事項~~ ~~4~~　建替え決議は、第2項にかかわらず、~~組合員総数の5分の4以上及~~び議決権総数の5分の4以上で行う。	**法律の改正に合わせるための変更** 特別決議を出席者の多数決に、特別決議の定足数、共用部分の変更等の決議要件の緩和(3/4→2/3)、マンション再生決議(建替え・更新・売却・取壊し)、滅失した共用部分の復旧決議(建物の価格の1/2超の滅失) **第49条・改正** 改正法では、規約の変更などの特別決議は、組合員と議決権の各過半数が出席したうえで、出席者とその議決権の各4分の3以上で決めます。今の「全員の4分の3以上」のままでは法とずれ、効力を失うおそれがあるため、第3項を改めます。瑕疵の除去・バリアフリー化の工事と、建物の価格の2分の1を超える滅失からの復旧は、出席者の各3分の2以上で決める新しい第4項に移します(旧第3項第四号は削り、旧第五号が第四号になります)。建替えなどの再生決議は、耐震性不足などの事由があれば各4分の3以上とし、改正法の建物更新・建物敷地売却・取壊しなどの決議にも対応させます(旧第4項～第10項は第5項～第11項になります)。旧制度のマンション敷地売却決議の通知の項(第45条旧第6項)を削ったため、耐震改修促進法の法律番号を初めて書く場所がこの条になり、第3項第二号に法律番号を加えています。普通決議の定足数

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
員及びその議決権の各3分の2以上で決する。 一　敷地及び共用部分等の変更のうち、次に掲げるもの イ　敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの ロ　高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの 二　建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 5　マンション再生等に係る決議のうち、建替え決議、建物更新決議又は取壊し決議は、第2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う。ただし、建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で行う。 6　マンション再生等に係る決議のうち、建物敷地売却決議又は建物取壊し敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。ただし、建物が区分所有法第62条第2項各号に掲げるいずれかの事由に該当す	~~5~~　マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。 ~~6~~　前~~5~~項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 ~~7~~　第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 ~~8~~　第3~~項第二号~~において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 ~~9~~　第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 ~~10~~　総会においては、第45条第1項によりあら	(第1項)は今回の指摘の対象外のため変えていません。 根拠:区分所有法第31条第1項、区分所有法第17条第1項、区分所有法第17条第2項、区分所有法第17条第5項、区分所有法第61条第5項、区分所有法第62条第1項、区分所有法第62条第2項、区分所有法第64条の5、区分所有法第64条の6、区分所有法第64条の7、区分所有法第64条の8、標準管理規約第47条第3項、標準管理規約第47条第4項、標準管理規約第47条第5項、標準管理規約第47条第6項、標準管理規約第47条第10項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
る場合は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で行う。 7　前6項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 8　第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 9　第3項第二号及び第4項第一号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 10　第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 11　総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。	かじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行11 (議決事項) 第50条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 二　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 三　収支決算及び事業報告 四　収支予算及び事業計画 五　長期修繕計画の作成又は変更 六　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 七　修繕積立金の保管及び運用方法 八　適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請 九　第22条第2項に定める管理の実施 十　第29条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 十一　区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任	(議決事項) 第50条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 二　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 三　収支決算及び事業報告 四　収支予算及び事業計画 五　長期修繕計画の作成又は変更 六　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 七　修繕積立金の保管及び運用方法 八　適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請 九　第22条第2項に定める管理の実施 十　第29条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 十一　区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任	法律の改正に合わせるための変更 マンション再生決議(建替え・更新・売却・取壊し) 組合で選べる変更 この条には、組合で選べる変更も含まれます:修繕積立金の使途 第50条・改正 第十四号の「円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却」は旧制度の決議です。改正法の建替え・建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しの各決議に合わせて書き直します。第十五号は、修繕積立金の条(第29条)の旧第2項・第3項を第2項にまとめたため、参照先と言葉を直します。第十三号は、第29条で「円滑化法」が改正後の「マンションの再生等の円滑化に関する法律」を指すようになるため、標準管理規約にならい同法の除却等の必要性に係る認定の条に参照を直します。ほかの号は変えません。 根拠:区分所有法第62条第1項、区分所有法第64条の5第1項、区分所有法第64条の6第1項、区分所有法第64条の7第1項、区分所有法第64条の8第1項、標準管理規約第48条

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
十二　建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十三　円滑化法第163条の56第1項に基づく除却等の必要性に係る認定の申請 十四　区分所有法第62条第1項の場合の建替え、区分所有法第64条の5第1項の場合の建物の更新、区分所有法第64条の6第1項の場合の建物敷地売却、区分所有法第64条の7第1項の場合の建物取壊し敷地売却及び区分所有法第64条の8第1項の場合の取壊し 十五　第29条第2項に定めるマンション再生等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 十六　組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十七　その他管理組合の業務に関する重要事項	十二　建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 十三　円滑化法第~~102条第~~1項に基づく~~除却~~の必要性に係る認定の申請 十四　区分所有法第62条第1項の場合の建替え~~及び円滑化法第108条第~~1項の場合の~~マンション敷地売却~~ 十五　第29条第2~~項及び第3~~項に定める~~建替え等~~に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し 十六　組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十七　その他管理組合の業務に関する重要事項	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行12 **委員会で直した文(AI の確認前)** (招集) 第54条　理事会は、理事長が招集する。 2　理事が3分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3　前項の規定による請求があった日から7日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 4　理事会の招集手続については、第45条(マンション再生等に係る決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第8項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。	(招集) 第54条　理事会は、理事長が招集する。 2　理事が~~一~~分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3　前項の規定による請求があった日から~~一~~日以内に、その請求があった日から~~一~~日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 4　理事会の招集手続については、第45条(~~建替え決議又は~~マンション~~敷地売却決議~~を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第~~8~~項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第~~9~~項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。	**法律の改正に合わせるための変更** マンション再生決議(建替え・更新・売却・取壊し)、招集通知に議案の要領、緊急招集の最短期間(5日間→1週間) **第54条・改正** 招集手続の条(第45条)で旧第6項を削り、旧第7項～第9項が第6項～第8項に繰り上がるため、この条の準用の範囲(「第4項から第8項まで」→「第4項から第7項まで」)と読替えの項(「第9項」→「第8項」)を直します。「建替え決議又はマンション敷地売却決議」も「マンション再生等に係る決議」に直します。第2項・第3項の「○」は今の規約のまま変えていません。 **委員会で直した点:**空欄(○)に数字を入れた:2 理事が3分の1以、あった日から7日以内に、あった日から14日以内の 根拠:区分所有法第35条第1項、標準管理規約第52条第4項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行13 (理事長の勧告及び指示等) 第69条　区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2　区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3　区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 4　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。	(理事長の勧告及び指示等) 第69条　区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2　区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3　区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、~~次の措置を講ずることができる。~~ ~~一~~　行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行~~すること~~ ~~二　敷地及び共用部分等について生じた損害賠~~	法律の改正に合わせるための変更 共用部分等の損害賠償請求権等の代理行使 **第69条・改正** 損害賠償金・不当利得返還金の請求・受領は、新しく設ける第25条の2(保険金等の請求及び受領等)で理事長がまとめて行うことにしたため、第3項第二号を削り、残る第一号の内容を第3項の本文にします。第6項(区分所有者のために原告・被告となったときの通知)は、削った第二号を受けた定めで、通知は第25条の2第8項で定めるため、重複しないよう削ります。第1項・第2項・第4項・第5項は変えません。 根拠:区分所有法第26条第2項、区分所有法第26条第4項、区分所有法第26条第5項、標準管理規約第67条第3項、標準管理規約第24条の2第2項、標準管理規約第24条の2第8項

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
5　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。	~~償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること~~ 4　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。 ~~6　理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第45条第2項及び第3項の規定を準用する。~~	

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行14 (所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外) 第69条の2　理事長は、ある専有部分の区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者(以下「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者により総会の決議を行うことができる旨の裁判(以下「所在等不明区分所有者の除外の裁判」という。)を請求することができる。 2　理事長以外の区分所有者は、裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求したときは、遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。 3　所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に開く総会において、所在等不明区分所有者は、議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の総数から除外する。 4　前項の規定により総会の決議から除外する所在等不明区分所有者に対しては、第45条第1項並びに第46条第1項及び第2項の通知を発することを要しない。 5　第1項の裁判所への請求を行うこととなる場合は、	(新設)	**組合で選べる変更** 所在等不明区分所有者の総会決議からの除外 **第69条の2・新設** 改正法で、所在が分からない区分所有者がいるとき、裁判所の決定を得てその人を総会の決議の母数から外せる制度ができました。標準管理規約にならい、理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求できること、決定後は議決権の母数から外し通知も不要になること、かかった費用をその区分所有者に請求できることを定めます。参照する条は今の規約の番号(招集手続は第45条、組合員の総会招集権は第46条、管理費等の訴訟は第62条第4項、管理費は第28条)に置き換えています。 根拠:区分所有法第38条の2、標準管理規約第67条の3

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
理事長は、当該請求に要した経費について、弁護士費用等を加算して、当該所在等不明区分所有者に請求することができる。 6　前項に定める費用の請求については、第62条第4項の規定を準用する。 7　第5項の規定に基づき請求した弁護士費用等及び請求に要した費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。		

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行15 (所有者不明専有部分管理命令) 第69条の3　理事長は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の2に基づく所有者不明専有部分管理命令を求める請求をすることができる。 2　理事長は、専有部分を管理する所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。 3　所有者不明専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である所有者不明専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。 4　理事長は、第1項の請求に基づき選任された所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、	(新設)	**組合で選べる変更** マンションに特化した財産管理制度 **第69条の3・新設** 改正法で、所有者が分からない部屋について、裁判所が管理人を選んで管理させる制度(所有者不明専有部分管理命令)ができました。標準管理規約にならい、理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求できること、管理人の届出、かかった費用をその部屋の区分所有者に請求できることを定めます。参照する条は今の規約の番号に置き換えています。 根拠:区分所有法第46条の2、標準管理規約第67条の4

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 5　第1項の裁判所への請求を行うこととなる場合において、理事長は、前項の経費のほか、当該請求に要した費用について、弁護士費用等を加算して、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 6　前2項に定める費用の請求については、第62条第4項の規定を準用する。 7　第4項及び第5項に基づき請求した所有者不明専有部分の管理に必要な経費、弁護士費用等及び裁判所への請求に要した費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。		

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
行16 (管理不全専有部分管理命令) 第69条の4　理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない専有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全専有部分管理命令を求める請求をすることができる。 2　理事長は、対象物件内の専有部分を管理する管理不全専有部分管理人が管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。 3　管理不全専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理不全専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。 4　理事長は、第1項の請求に基づき選任された管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 5　前条第4項から第7項の規定は、前項の費用の請求について準用する。この場合において、「所有者不明専有部分管理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人」	(新設)	**組合で選べる変更** マンションに特化した財産管理制度 **第69条の4・新設** 改正法で、管理されず周りに迷惑をかけている部屋について、裁判所が管理人を選んで管理させる制度(管理不全専有部分管理命令)ができました。標準管理規約にならい、理事長が理事会の決議を経て裁判所に請求できること、管理人の届出、費用の請求を定めます。費用の請求の手続きは前条(第69条の3)を準用します。 根拠:区分所有法第46条の8、標準管理規約第67条の5

改定案	現行	区分・変更の理由・根拠
と、「所有者不明専有部分」とあるのは「管理不全専有部分」と読み替えるものとする。		
行17 (合意管轄裁判所) 第70条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する〇〇地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 2　第25条の2第2項、第50条第十一号、第62条第4項及び第69条第3項に関する訴訟についても、前項と同様とする。	(合意管轄裁判所) 第70条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する〇〇地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 2　第50条第十一号、第62条第4項及び第69条第3項に関する訴訟についても、前項と同様とする。	**法律の改正に合わせるための変更** 共用部分等の損害賠償請求権等の代理行使 **第70条・改正** 損害賠償金などの請求に関する訴訟は、理事長の勧告及び指示等の条(第69条第3項)から新しい第25条の2第2項に移したため、第2項の対象に第25条の2第2項を加え、これまでどおり同じ裁判所で扱えるようにします。第1項(「〇〇」の部分を含む)は変えません。 根拠:区分所有法第26条第4項、標準管理規約第68条第2項、標準管理規約第24条の2第2項

申し送り

この改定案は総会提案の下書きであり、法的助言ではありません。

決議の進め方

基準日(2026年11月8日)は改正区分所有法の施行日(2026年4月1日)より後です。今回の規約改正は、改正法の要件、つまり組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を持つ組合員が出席し、出席組合員とその議決権の各4分の3以上の賛成で決議してください(区分所有法第31条第1項)。今の規約第49条第3項の「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上」の定めは、改正法に抵触する部分について施行日から効力を失うおそれがあるため、それに頼らず改正法の要件で数えてください。書面・代理人による議決権の行使は出席に数えます。なお、細則はないため、今回はすべて規約本体の改正(1つの議案)です。

優先して提案する改定

・第49条(総会の会議及び議事):特別決議の出席要件と出席者の4分の3(1-1・1-2)、瑕疵除去・バリアフリー化と大規模滅失の復旧の3分の2決議(1-4・1-6)、建替え等の4分の3への緩和と新しい再生決議(1-5)。今の定めは法より重く、改正法に抵触して効力を失うおそれがあります。
・第45条(招集手続):すべての議案の議案の要領の通知(2-1)と、緊急時の短縮の下限1週間(2-2)。今の5日間への短縮は法に抵触するおそれがあります。
・第25条・第25条の2・第69条・第70条:保険金・損害賠償金等の理事長による一元的な代理(論点3)。
・関連して用語を合わせる第29条・第34条・第46条・第50条・第54条も、上記と同じ議案に入れてください(条の間の参照が食い違わないようにするため)。

組合が選ぶ点

・第33条の2(国内管理人)の届出方法:理事会で(ア)「書面により」に決まり、本文を確定しました。今の規約の届出義務(第33条)とそろっています。残っている〔選択〕はありません。

条・項の番号が変わる箇所

・第25条:第2項を削り、内容を第25条の2に移します。
・第29条:第1項の号が1つ増えます(新第五号「修繕積立金の管理及び運用」、旧第五号→第六号)。旧第2項・第3項を第2項にまとめ、旧第4項・第5項→第3項・第4項。
・第45条:旧第4項の内容を入れ替え(3分の2決議の通知)、旧第6項を削り、旧第7項・第8項・第9項→第6項・第7項・第8項。第54条第4項の参照はこれに合わせて直しています。
・第48条:第7項を新設。
・第49条:第3項第四号(大規模滅失の復旧)を新第4項第二号に移し、旧第五号→第四号。第4項を新設し、旧第4項～第10項→第5項～第11項。
・第69条:第3項の号をなくし(旧第二号は第25条の2へ)、第6項を削ります。
・新設:第25条の2、第33条の2、第69条の2～第69条の4。標準管理規約とは条番号が異なります(標準管理規約 第24条の2→今の規約 第25条の2、第31条の3→第33条の2、第67条の3～第67条の5→第69条の2～第69条の4)。今の規約には標準管理規約の第31条の2(組合員名簿)・第67条の2(所在等の探索)に当たる条がないため、枝番は「の2」から順に付けています。
議事録、掲示物、理事会の運営ルールなどでこれらの条・項を引用していれば、あわせて直してください。

あわせて検討するとよい点

・普通決議の定足数(第49条第1項「議決権総数の半数以上」):標準管理規約は「過半数」です(論点1-3。法の要求ではないため今回は変えていません)。
・共用部分の変更に伴う専有部分の保存行為等の決議(標準管理規約 第47条第3項第三号・第4項第二号、第43条第4項):論点7は今回採用していないため入れていません。
・所有者不明専有部分管理人を決議の母数で組合員とみなす定め(標準管理規約 第47条第8項)と、管理人あての招集通知(標準管理規約 第43条第2項):第48条第7項で管理人の議決権行使を定めたので、あわせて入れるか検討してください。
・理事会の議決事項の条(第56条)に、第25条の2第2項の訴訟追行や第69条の2～第69条の4の裁判所への請求を明記すること(標準管理規約 第54条第1項第六号・第十三号)。各条で「理事会の決議を経て」と定めているので運用はできますが、一覧として分かりやすくなります。なお、今の第56条第1項は第九号の次が第十一号で、第十号が欠けています。
・第24条第4項(緊急時の理事長の対応):理事長の負担を考え、標準管理規約 第23条第4項にある緊急時の保存行為の実施は加えず、今の規約どおり立入りのみとしました。緊急時の修理の体制(管理会社への委任など)が整った段階で、改めて検討してください。
・電磁的方法の利用を決めた場合は、届出(第33条・第33条の2を含む)・議決権行使・議事録など規約全体の電磁的方法の規定をまとめて見直してください。

使った資料

・マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正
・建物の区分所有等に関する法律(令和7年法律第47号による改正後、2026年4月1日施行)